

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1509/2531

บริษัทอดิดาส สปอร์ตชูฟาบรีเก็น อดีแด  
สส์เลอว์ เอจี จำกัด

นายฉอย ผัดศิริ

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 47

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 22, มาตรา 27

หนังสือมอบอำนาจของบริษัทโจทก์ที่มอบอำนาจให้ ร. ฟ็องคตินี้มีหนังสือซึ่งโนตารีบับลิกแห่งเมืองที่โจทก์มีภูมิลำเนาลงนามรับรองว่า บริษัทโจทก์ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศนั้นและผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวซึ่งเป็นหัวหน้าเสมียนของบริษัทโจทก์ได้ลงนามและประทับตรากำกับในนามของบริษัทโจทก์โดยคำสั่งของคณะกรรมการด้วยความสมัครใจและเป็นการกระทำเพื่อบริษัทโจทก์ทุกประการ ทั้งยังมีคำรับรองลายมือชื่อโนตารีบับลิกจากประธานศาล และคำรับรองลายมือชื่อของประธานศาลดังกล่าวจากสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยในประเทศนั้นต่อท้ายอีกด้วย เมื่อจำเลยมิได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงฟังได้ตามหนังสือมอบอำนาจนั้นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลและมอบอำนาจให้ ร. ฟ็องคตินี้

เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันว่า "Adidas" อ่านออกเสียงว่า อะดิดาส ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันว่า "Adidang" อ่านออกเสียงว่า อะดีดั่ง รูปลักษณะและลีลาการเขียนของตัวอักษรและการออกสำเนียงเรียกขาน ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่า สินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์ ซึ่งแพร่หลายอยู่ใน

ประเทศไทยมาก่อน เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงเป็นการเลียนแบบ  
เครื่องหมายการค้าของโจทก์

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายประเทศเยอรมนีตะวันตกและมอบอำนาจให้นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า เป็นผู้รักษา  
เครื่องหมายการค้า คำว่า "Adidas" และรูปรอยประดิษฐ์ใบไม้สามแฉกของโจทก์  
รวมทั้งดำเนินคดีแทน จำเลยได้ลักลอบเอาเครื่องหมายการค้าคำว่า "Adidas" ซึ่ง  
โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าของโจทก์จำพวก ๕๐ ไว้ใน  
ประเทศไทยไปดัดแปลงเป็นคำว่า "Adidang" โดยคงรูปคำขึ้นต้นและลักษณะลีลาอัน  
เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าโจทก์ไว้กับเพิ่มรูปรอยคนขี่รถจักรยาน  
แข่งขันเพื่อสะดวกแก่การยื่นขอจดทะเบียนเท่านั้น แล้วจำเลยได้ยื่นคำขอจด  
ทะเบียนรูปรอยและคำดังกล่าวเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก ๕๐ เช่นกัน โจทก์ได้คัดค้าน  
การขอจดทะเบียนของจำเลยดังกล่าวต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว แต่  
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายกคำคัดค้านของโจทก์และมีคำสั่งให้นำคดีไปสู่ศาล  
ขอให้พิพากษาให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและห้ามมิให้ใช้  
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับบรรดาสินค้าของจำเลยอีกต่อไป

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมาย  
ประเทศเยอรมนีตะวันตก และไม่เคยมอบอำนาจให้นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า ลายมือชื่อ  
ในช่องผู้มอบอำนาจและหนังสือรับรองจากโนตารีปับลิกไม่ใช่ผู้มีอำนาจกระทำการ  
แทนโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยไม่  
เหมือนกันจนนับได้ว่าลวงสาธารณชนแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของจำเลยอีกต่อไป

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงไม่พอฟังว่านายโรจน์วิทย์ เปเรร่า มีอำนาจฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์มีนายธเนศ เปเรร่า เป็นพยานเบิกความว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดจดทะเบียนที่ประเทศเยอรมนีตะวันตกโจทก์มอบอำนาจให้ตนและนายโรจน์วิทย์ เปเรร่า เป็นผู้ทำการแทนตามหนังสือมอบอำนาจพร้อมคำแปลหมาย จ.๑๓ ศาลฎีกาได้พิเคราะห์แล้วเอกสารดังกล่าวระบุว่าบริษัทโจทก์มอบอำนาจและแต่งตั้งให้นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า และหรือนายธเนศ เปเรร่าเป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของโจทก์ เพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด ๆ เพื่อป้องกันเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของโจทก์ให้พ้นจากการละเมิด รวมทั้งยื่นฟ้องและดำเนินการไปจนถึงที่สุดในศาลไทยเพื่อการนั้น โจทก์ลงนามและประทับตราเป็นสำคัญ ฯลฯ ผู้ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจนี้คือนายอัลเฟรด เบนเต้ และนางมาเรียนน์ ฮอฟฟ์มันน์ นอกจากนี้มีหนังสือรับรองของโนตารีปับลิกแห่งเมืองเฮร์โซจีเนาแร็ชแห่งประเทศเยอรมนีตะวันตก ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของบริษัทโจทก์ว่าผู้รับรองรู้จักนายอัลเฟรดและนางมาเรียนน์ซึ่งเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจเป็นอย่างดี บุคคลทั้งสองเป็นหัวหน้าเสมียนของบริษัทโจทก์ ซึ่งผู้รับรองรู้จักเช่นเดียวกันว่าเป็นบริษัทจำกัดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศเยอรมนีตะวันตก อนึ่งผู้รับรองทราบดีว่าหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นได้รับการลงนามและประทับตรากำกับในนามของบริษัทโจทก์ โดยคำสั่งของคณะกรรมการและนายอัลเฟรดกับนางมาเรียนน์รับรองว่า

ได้ลงลายมือชื่อด้วยความสมัครใจ และเป็นการกระทำเพื่อบริษัทโจทก์ทุกประการ  
ตอนท้ายมีลายมือชื่อของโนตารีปับลิก ถัดจากนั้นมีคำรับรองจากประธานศาลแห่งจัน  
หวัณบุรีนเบอร์กฟวร์ตรับรองลายมือชื่อของโนตารีปับลิก ท้ายสุดมีคำรับรองของสถาน  
กงสุลใหญ่ของประเทศไทยประจำเมืองมินเฮนซึ่งรับรองลายมือชื่อของประธานศาล  
ดังกล่าว ตามหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว บ่งชี้ว่าบริษัทโจทก์เป็นนิติบุคคลจด  
ทะเบียนตามกฎหมายของประเทศเยอรมนีตะวันตก โจทก์เป็นผู้มอบอำนาจให้นาย  
โรจน์วิทย์ เปเรร่า และหรือนายธเนศ เปเรร่า เป็นผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับ  
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ในประเทศไทย นายอัลเฟรด เบนเต้ และนางมาเรียนน์  
ฮอฟฟ์มันน์ เป็นผู้ลงชื่อในนามของโจทก์ในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว ซึ่งโนตารีปับ  
ลิกก็รับรองว่าหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวได้รับการลงนามและประทับตรากำกับใน  
นามบริษัทโจทก์โดยคำสั่งคณะกรรมการ ฝ่ายจำเลยมิได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึง  
ฟังได้ว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลและมอบอำนาจให้นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า ฟ้องคดีนี้ คำ  
พิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น ส่วน  
ปัญหาที่ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยเลียนแบบและมีลักษณะคล้ายหรือเหมือน  
กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ซึ่งคู่ความได้โต้แย้งตลอดมาทั้งสามศาล แต่  
ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยเนื่องจากได้ยกฟ้องเพราะเหตุที่โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ศาล  
ฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยให้โดยไม่ต้องย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหม่ และ  
วินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยเป็นอักษรโรมัน พยัญชนะ ๕ ตัว  
แรกเหมือนกัน เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นตัวอักษร "Adidas" ของจำเลยเป็น  
ตัวอักษร "Adidang" รูปลักษณะและลีลาการเขียนตัวอักษรเหมือนกัน อ่านออกเสียง  
คล้ายกันมาก คือ อะดีดาส กับอะดีดั่ง ตามพฤติการณ์ที่โจทก์จำเลยนำสืบน่าเชื่อว่า  
จำเลยเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์แพร่หลายอยู่ในประเทศไทย จึงพยายาม  
ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าของจำเลยขึ้นมาโดยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของ  
โจทก์เพราะเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันทั้งอาจกล่าวได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลย

คล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์มากจนน่าจะทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็น  
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ปิ่นทิพย์ สุจิตกุล-จำнг นิยมวิภาต-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายโกษา ปิยสิรานนท์  
ศาลอุทธรณ์ - นายอรรถวิทย์ วรรณวินิจ

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |